

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/766/25

הצעת חוק סיוע לנפגעי האסון הלאומי בהר מירון, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"האסון הלאומי בהר מירון" – האסון הלאומי שהתרחש בהר מירון ביום י"ח באייר התשפ"א (30 באפריל 2021), שבעקבותיו הכריזה הממשלה על יום אבל לאומי ;

"נזק" – מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, נכות זמנית לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע האסון הלאומי ;

"נפגע" – מי שסבל נזק תוך כדי ועקב האסון הלאומי ;

"השרים" – שר האוצר ושר הרווחה והביטחון החברתי.

2. סיוע המדינה לנפגעי

(א) המדינה תסייע למי שנפגע באסון הלאומי בהר מירון, מעבר לזכאות האסון הלאומי בהר מירון
המגיעה לו בשל כך לפי כל דין, על פי תוכנית שיכינו השרים, בהתאם להוראות חוק זה.

(ב) תוקם ועדה בין-משרדית לגיבוש אמות מידה והמלצות לאופן מתן הסיוע כאמור בסעיף קטן (א), שעל בסיסן יכינו השרים תוכנית סיוע ; אמות המידה וההמלצות כאמור יוגשו לשרים בתוך 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

3. חובת הכנת תוכנית

סיוע
השרים יכינו, בתוך 45 ימים ממועד קבלת אמות המידה והמלצות הוועדה הבין-משרדית את התוכנית לסיוע לנפגעי האסון הלאומי, ויגישו אותה לאישור ועדת הכספים של הכנסת, בצירוף אמות המידה וההמלצות כאמור.

דברי הסבר

ביום י"ח בסיוון התשפ"א (30 באפריל 2021), יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ארעה טרגדיה גדולה בהר מירון, שבה מצאו עשרות את מותם ומעל מאה איש נפצעו. האסון הגדול נקבע כאסון לאומי ויום ראשון שלאחריו הוכרז על ידי הממשלה כיום אבל לאומי.

המקרה הטרגי של האסון אינו מכוסה על ידי גורם ביטוחי או על ידי המדינה, כנהוג במקרים של פיגועי טרור או נזקי מלחמה, לפיכך מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי המדינה תסייע למי שנפגע באסון הלאומי או בעקבותיו.

הממשלה החליטה על מתן סכום כספי למשפחות הנספים באסון בלבד, ואולם לא העניקה כל פיצוי לנפגעים ולפצועים הרבים, באופן שייתן בידם כלים להתמודד עם השלכות האסון הנורא.

לפיכך, מוצע להקים ועדה בין-משרדית שתגבש אמות מידה והמלצות ביחס לאופן מתן הסיוע כאמור לנפגעים, ועל בסיסן יכינו שר האוצר ושר הרווחה והביטחון החברתי תוכנית סיוע. סיוע כאמור יינתן מעבר לזכאות המגיעה לנפגע לפי כל דין.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/717/24; הוסרה מסדר היום ביום ה' באב התשפ"א (14 ביולי 2021); פ/2574/24).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר (פ/3958/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3958/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)